

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2357/2532

นางเสริม สมานบุตร

โจทก์

นางอัจฉรา สมานบุตร กับพวก

จำเลย

นายวิจิตร อร่ามกุล ทนายจำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 139)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนรับมรดกที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 644 ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้กองมรดกและจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้แก่เจ้า
หนี้ คือหนี้จำนองธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาเทเวศน์หนี้เงินยืมที่จำเลยที่ 1 ยืม
มาจากบุคคลอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 644 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำเภอเมือง
กาญจนบุรีจำนวน 150,000 บาท และหนี้เงินกู้นางศรีสมัยเศรษฐวงศ์ ตามสัญญากู้
ยืมเดือนพฤษภาคม 2525 ในต้นเงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยคนละกิ่งหนึ่ง
กองมรดกส่วนที่เหลือคือที่ดินโฉนดเลขที่ 18519,18520ตำบลวังทองหลางอำเภอ
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร และที่ดินโฉนดเลขที่ 644 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสินเดิมของเจ้ามรดก ให้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้
โจทก์และจำเลยทั้งสามได้รับคนละหนึ่งส่วน สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่
18519,18520 ตำบลวังทองหลาง อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร สิ่งปลูกสร้างบน

ที่ดินโฉนดเลขที่ 644 ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เล่ม 11 หน้า 104 หน้า 71 หน้า 72 ตำบลบ่อพลอย อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และรถยนต์ โตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียน 3ง -0909 กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างเจ้ามรดกกับจำเลยที่ 1 ให้แบ่งให้แก่จำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง ในฐานะคู่สมรส ส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งให้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้โจทก์จำเลยทั้งสามได้รับคนละหนึ่งส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์มรดกออกประมูลระหว่างทายาทกันเอง แล้วนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน หากไม่ตกลงกันให้นำทรัพย์มรดกออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งกันตามส่วน

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 130,129)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 114)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์พิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์พิพาทให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ